

จดทะเบียนโดยตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๗/๒๕๖๗)

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

สิทธิในการครอบครองที่ดินและการขออนุญาตที่ดินตามหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) เป็นสิทธิของสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับการจัดที่ดินก่อนที่จะถึงแก่ความตาย ซึ่งสิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ จึงเป็นกองมรดกตกทอดแก่ทายาท ซึ่งการที่คณะกรรมการนิคมสร้างตนเองมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทนสมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่นิคมสร้างตนเองดังกล่าวยังคงมีอยู่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้สภาพของนิคมสร้างตนเองสิ้นสุดลงแล้ว ทายาทและผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลย่อมมีสิทธิในการขออนุญาตที่ดินจากหลักฐาน น.ค. ๓ ดังกล่าว ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้บัญญัติให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขจนครบถ้วน และได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) แล้ว ให้มีสิทธิขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ส่วนกรณีที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้น มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการนิคมสร้างตนเองมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกแทนสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย อย่างไรก็ตาม การที่คณะกรรมการจะมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทนสมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่นิคมสร้างตนเองดังกล่าวยังคงมีอยู่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้สภาพของนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทำให้ไม่มีคณะกรรมการที่จะดำเนินการดังกล่าว อีกทั้งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ยังให้ความสำคัญกับการตกทอดทางมรดก ดังจะเห็นได้จากมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดก หรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ดินเป็นสมาชิกอยู่ แล้วแต่กรณี อันเป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการอยู่แล้ว จึงต้องใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ดังนั้น การที่



นาย ป. เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองกลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับ น.ค. ๓ เลขที่ ๙๕/๒๕๒๘ นาย ป. ย่อมเป็นผู้มีสิทธิที่จะขออนุญาตที่ดินสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่นาย ป. ได้ถึงแก่ความตาย โดยไม่ปรากฏว่า นาย ป. ได้ขอให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินแปลงนี้ สิทธิในการครอบครองที่ดินและการขออนุญาตที่ดินตาม น.ค. ๓ ดังกล่าวจึงยังเป็นสิทธิของนาย ป. อยู่ และเป็นสิทธิที่นาย ป. ได้รับก่อนที่จะถึงแก่ความตาย สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของนาย ป. จึงเป็นกองมรดกของนาย ป. ตามมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา ๑๕๙๙ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ป. ตามคำสั่งศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการทรัพย์สินมรดกของนาย ป. ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับสิทธิและมีสิทธิในการขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งเป็นกองมรดกของนาย ป. ด้วย ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขากลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งไม่รับคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖๖/๒๕๖๖)

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าว ย่อมสิ้นสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ข. และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชอบที่จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณามีมติให้บุคคลดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ของระเบียบดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องให้บุคคลนั้นทำหนังสือแสดงเจตนาสละสิทธิในที่ดินที่ได้รับมาแต่อย่างใด

เมื่อมีผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดย่อมมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร กล่าวคือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอดังกล่าว การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยังไม่พิจารณาหรือมีคำสั่งตามคำขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จ



ภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และได้ให้ถ้อยคำตามแบบสอบสวนสิทธิการถือครองที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๒๔ ก.) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยไม่ได้ระบุตัวตนว่าเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน หรืออื่น ๆ แต่ระบุตามข้อ ๑ ว่า อาชีพรับจ้างการเกษตร เท่านั้น ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เดินทางไปทำงานที่เกาะฮองกงในตำแหน่งแม่บ้านเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นวันหลังจากวันที่ได้ให้ถ้อยคำตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๒๔ ก. เพียงหนึ่งวัน จึงฟังได้ว่า ขณะที่ยื่นคำขอและให้ถ้อยคำตามแบบสอบสวนสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรเป็นหลัก คงเพียงมีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวกับงานทางการเกษตรหรืออาชีพอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ใช่เกษตรกรตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือบุคคลผู้ยากจนในอันที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการป่าไผ่-นาขุม ระยะที่ ๑ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่อย่างใด การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ ป.๕/๓๐-๑ ซึ่งต่อมาได้สับเปลี่ยนมาเป็นแปลงเลขที่ ป.๗/๒๘-๒ ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๓N๑E จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ใช่เกษตรกรที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว และไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมสิ้นสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ข. และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไม่ต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแสดงเจตนาสละสิทธิในที่ดินที่ได้รับมา แต่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอบที่จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมพิจารณา มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สิ้นสิทธิตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ของระเบียบดังกล่าว ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้ใดเข้าทำประโยชน์ ตนและครอบครัวได้เข้าครอบครองและแผ้วถาง ก่นสร้าง กับทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้งมีหนังสือขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันเดียวกัน แต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่พิจารณาหรือมีคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร กล่าวคือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอดังกล่าว กรณีย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร



ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ จึงต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีตามระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่า หรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือไม่ และมีคำสั่งเกี่ยวกับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖๓/๒๕๖๖)

๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในระหว่างระยะเวลาการเช่านา หากผู้ให้เช่านาได้จดทะเบียนขายนาให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้มีหนังสือแสดงความจำนงจะขายน่ายื่นต่อประธานคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (ประธาน คชก. ตำบล) เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวันเพื่อให้ได้สิทธิซื้อนาดังกล่าวก่อนตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้เช่านาย่อมมีสิทธิซื้อนาคืนจากบุคคลภายนอกตามราคาและวิธีการชำระเงินที่บุคคลภายนอกซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าราคาซื้อขายที่แท้จริงที่ผู้ให้เช่านากับผู้ซื้อตกลงซื้อขายกันเป็นจำนวนเงิน ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท มิใช่ราคา ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้มีการระบุในสัญญาซื้อขายที่ทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้เช่านาจึงพึงต้องซื้อคืนที่นาจากผู้ซื้อที่ดินดังกล่าว ในราคา ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เช่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๗๑ เนื้อที่รวม ๒๖ ไร่ ๑๙ ตารางวา ของนาย ส. เพื่อใช้ทำนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือ ต่อมา ในระหว่างระยะเวลาเช่านาย ส. ได้จดทะเบียนขายที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ร้องสอด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยนาย ส. ไม่ได้มีหนังสือแสดงความจำนงจะขายที่ดินพิพาทยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในสิบห้าวันเพื่อให้ได้สิทธิซื้อที่ดินดังกล่าวตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิซื้อนาคืนจากผู้ร้องสอด ในฐานะผู้รับโอน ตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้ร้องสอดซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากผู้ร้องสอด ในราคาเท่าใด โดยเห็นว่าคดีนี้แม้ตามพยานหลักฐานสัญญาขายรวมสองโฉนดระหว่างนาย ส. (ผู้ขาย) กับผู้ร้องสอด (ผู้ซื้อ) ที่ได้กระทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ระบุราคาซื้อขายที่ดินพิพาทไว้ ในราคา ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านาย ส. ได้รับชำระราคาเป็นตราพดเงินสดจำนวน ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท ที่ผู้ร้องสอดใช้ชำระราคาที่ดินพิพาทในวันเดียวกันกับที่ได้ไปทำสัญญาขายที่ดิน



พิพาท เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑๙ ตารางวา ซึ่งคิดเป็นราคาไร่ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามถ้อยคำของนาย ส. จริง
 ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนาย ส. มาในราคาที่แท้จริงตามตราดเงินสด
 ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิซื้อที่นาคืนจากผู้ร้องสอดในราคาที่ผู้ร้องสอดได้ซื้อไว้จริง จำนวนเงิน ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท
 มิใช่จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
 การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังนั้น มติของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีซื้อที่นาคืนจากผู้ร้องสอดได้ในราคา
 ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๕๗/๒๕๖๖)

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้จัดสรรที่ดินได้นำที่ดินที่กำหนดให้เป็นที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสียไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อใช้ปลูกสร้างบ้าน ทำให้ยังไม่มี การสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตามแผนผังที่ได้รับอนุญาต คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จะต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น การที่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีมติให้ ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นใหม่ พร้อมอุปกรณ์ให้ได้ขนาด ตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต เพื่อบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ให้ทำการจัดสรรที่ดิน โครงการ ส. โดยตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ควบคุมการจัดสรรที่ดินระบุว่า การจัดสรรที่ดินในส่วนบริการสาธารณะจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ๑ แห่ง ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔ ที่ได้กันพื้นที่ไว้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจากที่ดิน แปลงย่อยในโครงการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนขายที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔ อันเป็นที่ตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียให้แก่บริษัทเอกชนรายอื่นที่ได้รับอนุญาต ให้ทำการจัดสรรที่ดินโครงการ ข. เพื่อปลูกสร้างบ้านจำนวน ๓ หลัง บนที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อไม่มี ที่ดินที่จะก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นขอแก้ไขที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสียให้ไปตั้งอยู่บน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๖๑๑๓ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนพักผ่อนแทน แต่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแผนผังโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบดี อยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ ส. บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔ แต่กลับนำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔ ไปขายให้กับบริษัทเอกชนรายอื่นก่อนที่จะยื่นขอแก้ไข ที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำให้เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินให้แก่แก้ไข



ที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสีย ก็ไม่มีที่ดินที่จะสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต จนกระทั่งต่อมาประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ในการตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขึ้นตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติตามผลการตรวจสอบว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ที่จะต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นใหม่พร้อมอุปกรณ์ให้ได้ขนาดตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต เพื่อบำบัดน้ำเสียภายในโครงการภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๐/๒๕๖๗)

ประตูและรั้วของหมู่บ้านจัดสรรถือเป็นสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร เมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรร้องเรียนว่า ผู้จัดสรรที่ดินสร้างรั้วเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นประตูจนประตูมีขนาดเล็กลงเป็นเหตุให้การเดินผ่านเข้า-ออกไม่สะดวก คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินย่อมมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากเป็นไปตามข้อร้องเรียน คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำดังกล่าวและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดจะดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปตามขั้นตอนเพื่อให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรพิจารณา เจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว มีผลทำให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร และทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดังนั้น คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้

บริษัท ภ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่จัดให้มีสาธารณูปโภคภายในที่ดินที่จัดสรรตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประกาศ



ของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น โดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน ต่อมา เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวต่อไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแล้ว คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำความดังกล่าวและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ระบุประตูละรั้วที่พิพาทของหมู่บ้านจัดสรรในรายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดินที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สร้างประตูละรั้วที่พิพาทขึ้นมาตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่มีไม่สมาชิกเข้ามาใช้สาธารณูปโภคของโครงการ หรือเข้ามาก่อความเดือดร้อนแก่สมาชิกผู้ซื้อที่ดินโครงการจัดสรร ประตูละรั้วที่พิพาทจึงเป็น สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามสัญญา อันเป็นสาธารณูปโภคตามค่านิยมในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และตกอยู่ภายใต้การจ่ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่บำรุงรักษา และจะกระทำการใดให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ เมื่อผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ซื้อบ้านพักในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวซึ่งเป็นที่พักที่ตั้งอยู่นอกรั้วของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้ร้องเรียนให้มีการสร้างรั้วเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นประตูจนประตูมีขนาดเล็กลง เป็นเหตุให้การเดินผ่านเข้า-ออกไม่สะดวก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สร้างรั้วเพิ่มเติมเป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ หรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดินถึงกรณีดังกล่าวและก่อนที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครจะมีหนังสือถึงสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ เจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แล้ว กรณีจึงมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรร และทำให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประตูละรั้วที่พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม



โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และรูปถ่ายประตูรั้วพืพาทว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม มีการติดตั้งเครื่องเปิดปิดประตูรั้วด้วยระบบไฟฟ้า และผู้ฟ้องคดีได้รับมอบกุญแจและรีโมทประตูรั้วพืพาทเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการออกคำสั่งให้มีการรื้อถอนประตูและรั้วที่พืพาท จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๓๐/๒๕๖๗)

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

เมื่อถนน (สะพาน) ข้ามคลองเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ถนน (สะพาน) ดังกล่าวย่อมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปมีหน้าที่จะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไป และจะกระทำการใดให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกไม่ได้ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนโคมไฟประดับที่ทดลองติดตั้งเพิ่มเติมนั้นมิใช่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้นตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต ย่อมไม่ถึงเป็นสาธารณูปโภคตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้น การรื้อถอนโคมไฟประดับดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ

ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กำหนดให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นย่อมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และผู้จัดสรรที่ดินจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป



หรือเสื่อมความสะอาดก็มีได้ ส่วนข้อ ๓๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้จำหน่ายที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วน หรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือได้ปรับปรุงที่ดินจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน หากได้ยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ก็ให้ทำการจัดสรรที่ดินนั้นต่อไปได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ เว้นแต่กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อ ๓๐ ด้วย

แม้ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็มีบทบัญญัติในทำนองเดียวกันกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซึ่งมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้ให้อำนาจคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด คณะอนุกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการฯ มอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะอาดและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น โดยที่มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติเดียวกันได้อนุโลมให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดี บริษัท น. และบริษัท พ. ได้ร่วมกันทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ มีผลใช้บังคับ แต่ได้ยื่นคำขอจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินภายหลังจากที่ประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ทำให้กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ปรากฏหลักฐานในสำเนาแผนที่ส่งเขมือค่าของจัดสรรที่ดิน (จ.ส. ๑) ว่า ผู้ทำการจัดสรรที่ดินได้จัดให้มีถนน (สะพาน) ข้ามคลองระหัดสริเวณซอย ๓/๑ และซอย ๓/๒ มาแล้วตั้งแต่เริ่มโครงการ กรณีจึงถือได้ว่า ถนน (สะพาน) ข้ามคลองระหัดสริเวณซอย ๓/๑ และซอย ๓/๒ เป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ถนน (สะพาน) ดังกล่าวย่อมตกอยู่ในภาระจ่ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และผู้จัดสรรที่ดินจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะอาดก็มีได้ตามข้อ ๓๒ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ เมื่อต่อมาผู้จัดสรรที่ดินได้รื้อถอนถนน (สะพาน) บริเวณซอย ๓/๑ และซอย ๓/๒ ออกไป ตามคำสั่งของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และปัจจุบันบริษัท น. ดำเนินการก่อสร้างสะพานบริเวณซอย ๓/๑ ขึ้นทดแทนเพียงแห่งเดียว โดยที่ยังมิได้ก่อสร้างสะพานบริเวณซอย ๓/๒ ขึ้นทดแทน กรณีย่อมทำให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่อาจใช้ถนน (สะพาน) ข้ามคลองระหัดสริเวณซอย ๓/๒ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินแต่เดิมเป็นทางสัญจรได้ อันเป็นกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินทำให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะอาดตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ



การจัดสรรที่ดินฯ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกับบริษัท น. และบริษัท พ. ผู้จัดสรรที่ดิน ดำเนินการก่อสร้างสะพานที่บริเวณ ซอย ๓/๒ ที่รื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับโคมไฟส่องสว่างที่ผู้ฟ้องคดีและบริษัททั้งสองได้ดำเนินการรื้อถอนออกไป เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนมากว่า พบปัญหาจากแสงไฟกระทบเข้าตา เวลาขับรถในช่วงกลางคืน ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นเพียง โคมไฟที่ผู้ฟ้องคดีและบริษัททั้งสองทดลองติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามเท่านั้น มิใช่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้นตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตตามคำนิยามคำว่า “สาธารณูปโภค” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ การที่ผู้ฟ้องคดีและบริษัททั้งสอง รื้อถอนโคมไฟประดับดังกล่าวย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายออมลดไปหรือ เสื่อมความสะดวกตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกับบริษัท น. และบริษัท พ. ผู้จัดสรรที่ดิน ดำเนินการจัดทำเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้าให้สามารถส่องสว่างได้ตามปกติให้คงสภาพเช่นที่ได้จัดทำขึ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๗๙/๒๕๖๗)

๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

การที่นิติบุคคลอาคารชุดรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมาจากเจ้าของห้องชุด แทนการชำระหนี้ค่าส่วนกลาง หนี้ค่าส่วนกลางที่เจ้าของห้องชุดค้างชำระไว้ย่อมเป็นอันระงับ และโดยที่ห้องชุดดังกล่าวเป็นส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล จึงเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล มิใช่ทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อนำมาจำหน่ายและ



นำเงินมาชำระคืนค่าส่วนกลางต่อไป ห้องชุดที่ได้รับมาไถ่ยืมไม่ใช่การรับให้มาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในลักษณะที่จะให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง และแม้การมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าวจะทำให้นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ตามกฎหมายในอันที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต ก็เป็นในทางปกติของการใช้ทรัพย์สินนั้น ไม่ได้ทำให้การรับโอนห้องชุดดังกล่าวเป็นการซื้อหรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ที่จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด เมื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้มีหนังสือรับรองการปลอดหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อประกอบการขอโอน อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุขัดข้องอื่น ๆ ในการจดทะเบียน การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนห้องชุดดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นการรับโอนอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และผู้ขอไม่ได้แสดงรายงานการประชุมที่มีมติของเจ้าของร่วมในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของเจ้าของร่วมในอาคารชุด เนื่องจากเจ้าของร่วมมีหน้าที่ต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางหรือตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุดตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การซื้อหรือรับการให้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ย่อมต้องเป็นการซื้อหรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันและอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องนำมาใช้เพื่อประโยชน์เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท ก. ซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุด จำนวน ๖ ห้อง ได้ค้างชำระค่าส่วนกลางต่อนิติบุคคลอาคารชุด พ. (ผู้ฟ้องคดี) และผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ก. ต่อศาลจังหวัดพัตยาเพื่อขอให้ชำระหนี้ค่าส่วนกลาง ต่อมา คู่ความได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจำเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด จำนวน ๑ ห้อง ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างชำระ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงยอมรับการชำระหนี้โดยอื่นแทนการชำระหนี้ค่าส่วนกลางที่เป็นเงิน เป็นเหตุให้หนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างชำระเป็นอันระงับ และโดยที่ห้องชุดดังกล่าวเป็นส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล จึงเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจ้าของร่วม



เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อนำมาจำหน่ายและนำเงินมาชำระคืนค่าส่วนกลางต่อไป ห้องชุดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมาไว้จึงไม่ใช่การรับให้มาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมในลักษณะที่จะให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง และแม้การมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าวจะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายในอันที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตก็ตาม ก็เป็นในทางปกติของการใช้ทรัพย์สินนั้น แต่ไม่ได้ทำให้การรับโอนห้องชุดดังกล่าวเป็นการซื้อหรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง กรณีจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ที่จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด เมื่อปรากฏว่าการโอนห้องชุดครั้งดังกล่าว ผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือรับรองการปลอดหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อประกอบการขอโอน อันเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๒๙ วรรคสอง ครบถ้วนแล้ว อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุขัดข้องอื่น ๆ ในการจดทะเบียน การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนห้องชุดเลขที่ ๒๕๑/๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าเป็นการรับโอนอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และผู้ขอไม่ได้แสดงรายงานการประชุมที่มีมติของเจ้าของร่วมในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๓/๒๕๖๗)

๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๕

คติปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

เมื่อมีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จ อันถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของการทะเบียนราษฎรตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ นายทะเบียนจึงมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานใด ๆ ได้ตามความจำเป็น และหากผลการตรวจสอบปรากฏพยานหลักฐาน ชัดชัดว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนซึ่งเชื่อได้ว่าการมีชื่อ และรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อหรือรายการบุคคลของผู้อื่น นายทะเบียนมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน หรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียน ดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขข้อความหรือปรับปรุงรายการทะเบียนให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อพิจารณา จากเอกสารพยานหลักฐาน รวมทั้งบันทึกถ้อยคำของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของนายทะเบียน พบความไม่สอดคล้องกันในเรื่องวันเกิดและอายุของบุคคล ผู้ถูกร้องเรียน ความผิดปกติเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนราษฎรและการฝากครรภ์ อีกทั้ง ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์บ่งชี้ว่าไม่ดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) เพื่อยืนยันความเป็นมารดาและบุตร ทั้งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความอันไม่อาจ ปฏิเสธได้ กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนแจ้งเกิดอันเป็นเท็จ คำสั่งจำหน่ายรายการบุคคล ของผู้ถูกร้องเรียนในรายการทะเบียนราษฎร จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อร้องเรียนของนางสาว ส. ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ร้อง ในคดีนี้มีความเกี่ยวพันกันกับผู้ฟ้องคดีและมารดาของผู้ฟ้องคดี อันถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของการทะเบียนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) โดยอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะผู้อำนวยการทะเบียนกลางและเป็นนายทะเบียน ประจำสำนักทะเบียนกลาง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร ทว่าราชอาณาจักร จึงมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อ พิจารณาจากเอกสารพยานหลักฐาน รวมทั้งบันทึกถ้อยคำของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว เห็นได้ว่า ใบสูติบัตรของผู้ฟ้องคดีและใบรับแจ้งการเกิดระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ แต่ทะเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ วันเดือนปีเกิด ของผู้ฟ้องคดีในสูติบัตรและทะเบียนแสดงผลการเรียนจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดี



เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ ตามที่ปรากฏในสูติบัตรจริง ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มเรียนชั้นอนุบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ อันแสดงให้เห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มเรียนชั้นอนุบาล ผู้ฟ้องคดีจะมีอายุเพียงหนึ่งขวบเจ็ดเดือนเท่านั้น และเป็นการเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ถึง ๒ ปี ส่วนหลักฐานตามใบสูติบัตรของเด็กหญิง ด. (ผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมตัวใช้ชื่อเป็นผู้ฟ้องคดี) ระบุว่าเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ มีการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านของนาง พ. ผู้แจ้งเกิดและขอออกสูติบัตรใหม่ในนามของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ แต่หลังจากนั้น ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางทะเบียนอีก รวมทั้งไม่มีการทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่ออายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ด้วย ประกอบกับทะเบียนประวัติผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ และแบบแสดงความจำนงขอมีทะเบียนผู้ป่วยใหม่รายผู้ฟ้องคดีระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ ซึ่งไม่สอดคล้องกับอายุของผู้ฟ้องคดีตามที่ปรากฏในใบสูติบัตร แต่กลับตรงกับวันเดือนปีเกิดของเด็กหญิง ด. กรณีจึงเชื่อได้ว่า มารดาของผู้ฟ้องคดีแจ้งข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่แท้จริง คือ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ เพื่อมิให้แพทย์วินิจฉัยโรคและจ่ายยาผิดพลาดอันจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับในการสอบสวนข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า มีพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดี ๑ คน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านให้การว่า ผู้ทำคลอดผู้ฟ้องคดี คือ หมอตำแยในหมู่บ้าน ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดีและเด็กหญิง ด. จะเกิด พยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีรายนี้จึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ส่วนพยานซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้มีลายมือชื่อเป็นผู้รับแจ้งในใบรับแจ้งการเกิดของผู้ฟ้องคดีก็ให้การสอดคล้องกับคำให้การของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่มีการอ้างว่าเป็นสถานที่เกิดของผู้ฟ้องคดีว่า ไม่เคยเห็นว่ามี การตั้งครรภ์หรืออุ้มท้องหรือคลอดบุตรตามหลักฐานการรับแจ้งการเกิดแต่อย่างใด อีกทั้ง บ้านที่มีการอ้างว่าเป็นสถานที่เกิดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพียง ๑.๕ กิโลเมตร แต่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการฝากครรภ์ของมารดาผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากขณะตั้งครรภ์มารดาผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งมีความเจริญเป็นอย่างมาก และมารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นถึงภรรยาของนายตำรวจยศพันตำรวจตรี ย่อมต้องมีฐานะทางสังคมอยู่บ้าง กรณีจึงเป็นไปได้ที่จะไม่มีการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ หรือสถานพยาบาลอื่นที่อยู่ใกล้เคียง คำให้การเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ก่อนมีการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มีการไกล่เกลี่ยโดยมารดาของผู้ฟ้องคดีรับว่าจะพาผู้ฟ้องคดี ไปตรวจสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) แต่ปรากฏว่า ไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า แม้การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม แต่ก็ใช่วิธีที่สามารถทำได้ โดยสะดวกและเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความอันไม่อาจปฏิเสธได้ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดี คือ เด็กหญิง ด. เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นบุตรของนาง จ. กับดาบตำรวจ ก. ผู้กล่าวอ้างเป็นมารดาผู้ฟ้องคดีแจ้งการเกิดอันเป็นเท็จให้เด็กหญิง ด. สวมตัว แจ้งการเกิดเป็นผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขตประเวศ ในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่น เขตประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งจำหน่ายรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีในรายการทะเบียนราษฎร



ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔/๒๕๖๗)

โดยที่การมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสกุลเป็นคำสั่งทางปกครอง ที่นายทะเบียนท้องที่มิอาจริเริ่มการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองได้โดยไม่มีคำขอและไม่มี หลักฐานให้ตรวจสอบอย่างครบถ้วน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอตามแบบแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อสกุล พ.ศ. ๒๕๕๑ แสดงความประสงค์ ขอเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อนายทะเบียนท้องที่ เพียงแต่มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลเท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่า หนังสือข้างต้นเป็นคำขอให้เปลี่ยนชื่อสกุลตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดี มิได้แสดงหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและหนังสือสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุญาต เปลี่ยนชื่อสกุลให้นายทะเบียนท้องที่ทำการตรวจสอบ การที่นายทะเบียนท้องที่ไม่ดำเนินการ เปลี่ยนชื่อสกุลให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

โดยที่การมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสกุลเป็นคำสั่งทางปกครองที่นายอำเภอเถิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ มิอาจริเริ่มการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองได้ โดยไม่มีคำขอและไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบอย่างครบถ้วน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ยื่นคำขอตามแบบ ข.๑ แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ แสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งความประสงค์ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุล ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าหนังสือฉบับข้างต้นเป็นคำขอให้เปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบที่กำหนดไว้ ในระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้แสดงหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและหนังสือสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนชื่อสกุลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการตรวจสอบแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลให้กับผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบฉบับเดียวกัน และเมื่อยังไม่มีคำขอ เปลี่ยนชื่อสกุลที่ผู้ฟ้องคดียื่นตามแบบ ข.๑ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนชื่อสกุลผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดียังมิได้ มีสถานะเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังไม่มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ พิจารณาทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี หรือดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอหรือแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่



ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้นำแบบคำร้อง ช.๑ มาให้ผู้ฟ้องคดีกรอกข้อความและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๕๓/๒๕๖๗)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

เมื่อเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความมุ่งหมายที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายใด ๆ ขึ้นภายในราชอาณาจักร การแปลความบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตีความไปตามเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการล่องละเมิดทางเพศเด็กนอกราชอาณาจักร โดยได้รับการตัดสินให้ควบคุมความประพฤติเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ซึ่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการล่องละเมิดทางเพศเด็กถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและควรได้รับการปกป้องมิให้เกิดเหตุร้ายทำนองนี้ขึ้นภายในราชอาณาจักร แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการควบคุมความประพฤติจนครบกำหนดเป็นเวลานานกว่า ๑๖ ปี และไม่เคยกระทำความผิดตลอดเวลาที่ได้เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งไม่เคยมีพฤติกรรมหรือมีเหตุที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมก็ตาม แต่การเคยมีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวมาก่อน ถือว่าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นที่น่าสนใจว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฉะนั้น การแปลความบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตีความไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีความมุ่งหมายจะป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายใด ๆ ขึ้นภายในราชอาณาจักร เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการล่องละเมิดทางเพศเด็กที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและควรได้รับการปกป้องมิให้เกิดเหตุขึ้นภายในราชอาณาจักร แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการควบคุมความประพฤติจนครบกำหนดเป็นเวลานานกว่า ๑๖ ปี และตลอดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทำความผิด ไม่เคยถูกดำเนินคดีอาญาหรือต้องคำพิพากษา หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ รวมทั้งไม่เคยมีพฤติกรรมหรือมีเหตุที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเคยมีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวมาก่อน ก็เข้าข่ายว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นที่น่าสนใจว่าเป็นภัยต่อสังคมและมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ แล้ว ทั้งนี้ ทำนองเดียวกับมาตรา ๑๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีประวัติอาชญากรรมเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ้นโทษมานานเพียงใด ก็ยังคงมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจำเป็นต้องเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นคู่ความในคดี



ของศาลยุติธรรม และต้องพบพนักงานคุมประพฤติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสามารถมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แทนผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๙๔/๒๕๖๖)

คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาต ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยต้องไม่เป็นการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) อันเป็นกรณีที่นายทะเบียน ไม่อาจพิจารณาอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองย่อมมี อำนาจออกคำสั่งให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุแห่งการฟ้องคดี งานใดที่ไม่ได้มีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กำหนดห้ามคนต่างด้าวทำ คนต่างด้าวจะทำงานนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชกำหนดดังกล่าว และคนต่างด้าวซึ่งจะขออนุญาตทำงานได้นั้น จะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง โดยมีใช้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) จึงเป็นกรณีที่นายทะเบียนไม่อาจพิจารณาอนุญาตให้ทำงานได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชกำหนดเดียวกัน และแม้ว่าบริษัท ย. นายจ้างของผู้ฟ้องคดี จะได้รับ บัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งทำให้ได้รับสิทธิในการนำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนให้นำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดี เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เข้าลักษณะเป็นคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อทำงานอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงาน ของคนต่างด้าว ซึ่งต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งใช้บังคับขณะเกิดเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้บัญชาการสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการออกคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ แม้จะไม่มีกระบวนทักขมูลผู้ฟ้องคดีในระบบบัญชี



รายชื่อคนต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านตรวจคนเข้าเมืองฯ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ได้สั่งการให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ นั้น การกระทำได้กล่าวเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบันทึกรายชื่อและเพิ่มเติมข้อมูลคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์สมควรมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองในการพิจารณามีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร จึงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ได้สั่งการให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบดังกล่าว จึงยังมิได้เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการบันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบบัญชีบุคคลเฝ้าดูของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นบุคคลต้องห้ามฯ ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๗/๒๕๖๖)

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชำระบัญชียอมขาดหมายได้ว่า ผลแห่งคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ยังไม่ถึงที่สุดอาจทำให้บริษัทตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ การมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท และการยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕๐ มาตรา ๑๒๕๙ และมาตรา ๑๒๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือไม่ได้ว่าการชำระบัญชีของบริษัทได้เสร็จสิ้นลงแล้ว การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทย่อมมีอำนาจ

